

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียน เนื่องจากมีตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนวิชราอนุสรณ์เรียนกรณีดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากมีประกาศพิพาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรตลอดจนความสะอาดบนถนนสาธารณะได้อย่างเพียงพอตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)^{๑๑} มาตรา ๕๓ (๕)^{๑๒} มาตรา ๕๖ (๑) และ (๔)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) (๑๗) (๑๘) และ (๒๗)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

^{๑๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๔} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๓^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้เว้นระยะห่างบริเวณหน้าประตูโรงเรียนวชิราวุธกุลแต่ละด้าน ทำให้เข้าออกโรงเรียนได้ไม่สะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรกำหนดพื้นที่การจำหน่ายสินค้าโดยเว้นระยะห่างบริเวณประตูเข้าออกโรงเรียนวชิราวุธกุลแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ส่วนการกำหนดให้เริ่มจำหน่ายสินค้าในวันทำการตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ย่อมมีผลกระทบต่อการสัญจรของครู นักเรียน ผู้ปกครองซึ่งทยอยเดินทางออกจากโรงเรียน รวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรกำหนดเวลาให้จำหน่ายสินค้าระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ในวันทำการ ส่วนวันหยุดราชการให้จำหน่ายสินค้าเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามที่กำหนดไว้เดิม พิพากษาให้เพิกถอนประกาศเทศบาลสงขลา เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยให้มีผลนับแต่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ๖๐ วัน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีควรออกประกาศใหม่โดยกำหนดเวลาเริ่มจำหน่ายสินค้าในวันทำการตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป และให้เว้นระยะห่างบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนวชิราวุธกุลแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ๓ เมตร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗/๒๕๕๖)

แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอำนาจออกประกาศผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาลหรือต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนก็ตาม แต่การจะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวมด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าของอาคารบริเวณที่กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันได้ยื่นคำร้องขอให้เว้นทางเข้าออกหน้าอาคาร และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กั้นทางเข้าออกให้โดยมีความกว้างตามที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าออกได้ และเหมาะสมต่อสัดส่วนของพื้นที่อาคาร แม้จะมีได้มีขนาด

^{๑๔} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย



มากเท่ากับที่เจ้าของอาคารร้องขอ แต่ก็ถือเป็นกรณีการดำเนินการโดยถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่เทศบาลเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังเป็นเทศบาลตำบลหัวหิน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หรือนายกเทศมนตรีตำบลหัวหินในขณะนั้น ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ กำหนดให้ถนนเดชาอนุชิต ตั้งแต่มุมธนาคารศรีนครจรดถนนเลียบทางรถไฟ เป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรได้ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยส่วนหนึ่งเป็นบริเวณหน้าอาคารเลขที่ ๙๔/๕ และเลขที่ ๙๔/๔ ของผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. น้องสาวของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. จึงได้ยื่นคำร้องถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้เว้นทางเข้าออกหน้าอาคารดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงกับผู้ประกอบการค้า ในการลดพื้นที่แผงค้าจากขนาดกว้างแผงละ ๒ เมตร เหลือกว้างแผงละ ๑.๖๕ เมตร เพื่อกันพื้นที่เป็นทางเข้าออกหน้าอาคารทั้งสองหลังให้มีขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้นางสาว น. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่ซึ่งกันไว้เป็นทางเข้าออกหน้าอาคาร โดยใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ต่ออายุใบอนุญาตหรืออนุญาตให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณทางเข้าออกดังกล่าวอีก ต่อมา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เว้นทางเข้าออกหน้าอาคารเลขที่ ๙๔/๕ อีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้ผู้ประกอบการค้าเว้นทางเข้าออกบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีเท่ากับความกว้างของตัวอาคารขนาดกว้าง ๔ เมตร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในที่สาธารณะในระหว่างวันและเวลาที่กำหนด โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือนายกเทศมนตรีตำบลหัวหิน ในขณะนั้น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีอำนาจออกประกาศ



เทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้โดยชอบตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ประกาศฉบับดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ผ่านการพิจารณาโดยสภาเทศบาลตำบลหัวหินและมิได้มีการทำประชาพิจารณ์ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ มิได้กำหนดขั้นตอนในการออกประกาศว่าต้องผ่านสภาเทศบาลตำบลหัวหินหรือต้องทำประชาพิจารณ์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวม ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกประกาศดังกล่าว ได้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารบริเวณที่จะกำหนดเป็นจุดผ่อนผันแล้ว หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องการให้เป็นทางเข้าออกอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็จะพิจารณาดำเนินการให้ และหากเจ้าของอาคารรายใดประสงค์จะขอใช้สิทธิจำหน่ายสินค้าก็จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวมแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เว้นทางเข้าออกด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเว้นช่องทางเข้าออกบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวไว้ ฉะนั้น จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลบริเวณจุดผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวในการพิจารณาเว้นช่องทางเข้าออกหน้าอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ว่าเจ้าของที่พิพาทเดิมได้ขอให้เว้นทางเข้าออกอาคาร คัดค้านหรือโต้แย้งการกำหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟ้องคดีผู้ซื้ออาคารต่อมาเห็นว่าการกำหนดจุดผ่อนผันเป็นการสร้างภาระให้ผู้ฟ้องคดีมากเกินไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้เว้นทางเข้าออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีและนางสาว น. และได้ตกลงร่วมกันลดพื้นที่แผงค้าจากขนาดกว้างแผงละ ๒ เมตร เหลือกว้างแผงละ ๑.๖๕ เมตร เพื่อกันพื้นที่เป็นทางเข้าออกมีขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ซึ่งเป็นความกว้างที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าออกได้ และเมื่อพิจารณาความกว้างด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งกว้าง ๔ เมตร จึงเหมาะสมต่อสัดส่วนของพื้นที่และช่องทางเข้าออกดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดี

ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นจากตัวอาคารไปจนถึงบาทวิถีด้านซ้ายของตัวอาคารอันเป็นทางสัญจรของประชาชนทั่วไป ทำให้เหลือช่องทางสำหรับการเข้าออกเพียงช่องทางเดียวคือด้านหน้าอาคาร จึงเห็นได้ว่า การไม่ได้รับความสะดวกส่วนหนึ่งเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้เว้นทางเข้าออกให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๗)

การที่นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าขายสามารถเข้าไปจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะซึ่งตามปกติห้ามมิให้จำหน่ายสินค้า แม้จะทำให้การจำหน่ายสินค้าของผู้ค้าในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ประกอบการค้าขายมีสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันดังกล่าวได้ตลอดไป ดังนั้น เมื่อต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าเนื่องจากได้ปรับปรุงตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เริ่มแรก และให้ผู้ค้าในจุดผ่อนผันชั่วคราวนั้นย้ายไปค้าขายในตลาดดังกล่าว โดยได้แจ้งให้ผู้ค้าทราบล่วงหน้าแล้ว การประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศเรื่อง ขอกำหนดการวางขายของบริเวณถนนศรีณรงค์ ตลาดกกยางใหญ่ (ชั่วคราว) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙ โดยกำหนดเงื่อนไขในการขายอาหารหรือสินค้าบนถนนศรีณรงค์ ตลาดกกยางใหญ่ ให้ผู้ประกอบการค้าบริเวณดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อจัดระเบียบการวางขายของเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงตลาดสาธารณะ (เทศบาล ๕) เรียบร้อย จึงจะให้ผู้ค้าย้ายไปค้าขายในตลาดดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อผ่อนผันให้ผู้ค้าขายตั้งจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บนถนนและทางเท้าถึงบริเวณจุดผ่อนผัน คือ บริเวณผิวการจราจรถนนศรีณรงค์ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพลแพนถึงถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนบูรพาใน (ตลาดต้นยาง) ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๙.๓๐ นาฬิกา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบริเวณดังกล่าว และมีหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันให้แก่ผู้จำหน่ายแต่ละราย โดยระบุระยะเวลาในหนังสือรับรองไว้ ๓ ปี หลังจากนั้น เมื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการปรับปรุงตลาดสาธารณะ (เทศบาล ๕) แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันบริเวณตลาดต้นยางตามประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องปรับปรุงและขยายผิวการจราจรบริเวณจุดผ่อนผัน และเห็นว่าตลาดเทศบาล ๕ สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าอย่างถาวร ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนไม่เห็นพ้องด้วยเนื่องจากยังไม่ครบกำหนด ๓ ปี ตามที่ได้รับหนังสือรับรอง และคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผัน ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนสามารถเข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ห้ามจำหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนเข้าไปจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ซึ่งตามปกติห้ามมิให้จำหน่ายสินค้า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๑๑๐^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนจึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายดังกล่าว แต่กรณีนี้มีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนไม่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนมีสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันดังกล่าวได้ตลอดไป อีกทั้ง ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยมีประกาศเทศบาลเมืองอุบลราชธานี กำหนดการขายของบริเวณถนนศรีณรงค์ ตลาดกกลางใหญ่ (ชั่วคราว) เพื่อจัดระเบียบการวางขายของบริเวณถนนศรีณรงค์ ตลาดกกลางใหญ่ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ เรียบร้อย โดยระบุว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕

^{๖๖} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรียไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทาง โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือเป็นการกีดขวางการจราจร



เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการค้าจะต้องย้ายไปขายที่ตลาดเทศบาล ๕ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มีการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ แล้วเสร็จแล้ว และสามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ค้าในจุดผ่อนผันได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เป็นตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ค้าในจุดผ่อนผันยังมีสิทธิเข้าไปค้าขายในตลาดดังกล่าวเป็นลำดับแรก ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงผิวการจราจรและทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หากมีการค้าขายบริเวณผิวจราจรจะมีปัญหาต่อการจราจรโดยรวมและกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ก่อนจะมีการประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันได้มีมติให้ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว โดยปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่ยกเลิกจุดผ่อนผัน และปิดประกาศที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าได้รับทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทางวิทยุท้องถิ่นและเสียงตามสายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน รวมทั้งได้มีการแจกเอกสารประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ล้อมถนนในบริเวณที่ยกเลิกจุดผ่อนผัน และนำรถยนต์เคลื่อนที่กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ กรณีจึงเห็นว่า การมีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกระทำได้ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๑)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบพยานอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ค้าจำนวน ๒ ครั้ง แม้ว่าการประชุมครั้งแรกจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง ๕๒ ราย และไม่ได้แจ้งว่าเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกจุดผ่อนผัน แต่ได้แจ้งว่าจะมีการประชุมเพื่อแจ้งยกเลิกจุดผ่อนผัน

^{๑๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง

ฯลฯ

ฯลฯ



อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๒ มีผู้ค้าเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๔ ราย ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หวงห้ามได้นั้น เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตกำหนดจุดผ่อนผันชั่วคราว เมื่อได้มีการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ แล้วเสร็จ จึงให้ผู้ค้าขายในจุดผ่อนผันชั่วคราวนั้นย้ายไปค้าขายที่ตลาดเทศบาล ๕ ตามเจตนารมณ์ของการผ่อนผันที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนทราบก่อนแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗^{๑๘} และมาตรา ๓๐^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือรับรองให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันได้เป็นเวลา ๓ ปี นั้น เห็นว่าหนังสือรับรองดังกล่าวจัดทำขึ้นภายหลังและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าหรือการกำหนดจุดผ่อนผัน อีกทั้ง หนังสือรับรองที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบหกคนอ้างนั้นก็ระบุท้ายหนังสือว่าผู้จำหน่ายสินค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเช่นกัน การออกหนังสือรับรองดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๘-๑๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี

ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดพลาดอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

โดยที่อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศให้บริเวณใดเป็นจุดผ่อนผันหรือยกเลิกการเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะได้ เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การกำหนดหรือยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และปัญหาการจราจรเป็นหลักในการพิจารณา อันเป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจุดผ่อนผันตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านมนังคศิลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน การที่มีผู้จำหน่ายสินค้าทำให้เสียสภาพภูมิทัศน์ของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ราชการและโบราณสถาน อีกทั้งจุดผ่อนผันดังกล่าวยังอยู่ริมถนนหลานหลวงอันเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ในการต้อนรับราชอาคันตุกะของประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนั้น สภาพปัจจุบันของบริเวณจุดผ่อนผันมีสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก หากยังคงปล่อยให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่อนผันต่อไป ก็ยังจะเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรให้มากยิ่งขึ้น กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นว่านั้น ในขณะที่ทำคำสั่งทางปกครอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คงจะไม่ประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่อนผัน และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ การประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบแปดคนประกอบอาชีพค้าขายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าบ้านมนังคศิลาถึงโรงพยาบาลนตร์ปารีส ถนนหลานหลวง ถนนคลองลำปัก และทางเท้าถนนลูกหลวงริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นทางสาธารณะมาเป็นเวลานานนับสิบปี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ได้รับการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และผู้อำนวยการเขตดุสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสืบแปดคนโดยมีการต่ออายุใบอนุญาตเป็นรายปี ต่อมา สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งมีสถานที่ทำการในบ้านมนังคศิลาได้มีหนังสือขอให้สำนักงานเขตดุสิตจัดระเบียบจุดผ่อนผันดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าบ้านมนังคศิลาเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน



เป็นโบราณสถาน การที่มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าทำให้เสียสภาพภูมิทัศน์ของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ราชการและโบราณสถาน และยากต่อการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยระดับเขตซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ค้ายุติการจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาให้ผู้ค้ายุติจำหน่ายสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบแปดคนทำการค้าขายต่อไปได้จนกระทั่งวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ให้อำนาจการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าถนนหลานหลวง โดยให้ผู้ค้าทุกรายยุติการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าถนนหลานหลวงทั้งสองฝั่งนับแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบแปดคนเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกเลิกจุดผ่อนผันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบแปดคนทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน มีลักษณะเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ให้ผู้ค้ายุติการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น และบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติและมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติ ซึ่งจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจออกประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้สามารถปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะได้ตามวันเวลาที่กำหนด โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเมื่อกฎหมายบัญญัติให้

^{๒๐} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖



มีอำนาจดุลพินิจกำหนดจุดผ่อนผันได้ ในทางกลับกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะให้มีการยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวได้เช่นกัน เมื่อมีเหตุผลความจำเป็น หรือเมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีผลทำให้การกำหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป หรือก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคใดที่เมื่อพิจารณาตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณะแล้ว ประโยชน์สาธารณะจะเสียหายมากกว่า ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สั่งให้ผู้ค้ายุติการจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าว ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเป็นการยกเลิกจุดผ่อนผันเดิมที่เคยประกาศไว้และเป็นการยกเลิกการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เคยอนุญาตไว้ จึงมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ แม้กฎหมายที่บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจุดผ่อนผันหรือให้ยกเลิกจุดผ่อนผันจะมีได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีคำสั่งดังกล่าว ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีการประชุมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงสามครั้งก่อนที่จะให้มีการยกเลิกจริงตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนอย่างเต็มที่ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกเลิกจุดผ่อนผันจึงออกโดยชอบด้วยขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และโดยที่อำนาจในการประกาศให้บริเวณใดเป็นจุดผ่อนผันหรือยกเลิกการเป็นจุดผ่อนผัน เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ดังนั้น การประกาศให้เป็นจุดผ่อนผันหรือการยกเลิกจุดผ่อนผันจึงต้องคำนึงถึงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและปัญหาการจราจร

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจำหน่ายในกรณีที่มีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทำต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว



เป็นหลักในการพิจารณา อันเป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณา เหตุผลในการยกเลิกจุดผ่อนผันที่พิพาทตามที่สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งมี ที่ทำการอยู่ในบ้านมนังคศิลาได้มีหนังสือร้องขอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดระเบียบ จุดผ่อนผันที่พิพาท โดยให้เหตุผลว่าบ้านมนังคศิลาเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน การที่มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าทำให้ขาดความสวยงาม เสี่ยงสภาพภูมิทัศน์ของอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ราชการและโบราณสถานและทำให้ยากต่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และภาคเอกชนที่ต้องเดินทางมาร่วมประชุม บ่อยครั้ง ตลอดจนเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงว่า จุดที่ผ่อนผันดังกล่าวอยู่ริมถนน หลานหลวงซึ่งเป็นถนนสายที่เชื่อมต่อระหว่างทางด่วนกับถนนราชดำเนินมุ่งสู่เกาะรัตนโกสินทร์ อันเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ในการต้อนรับราชอาคันตุกะของรัฐบาลเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง หรือทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีแผนที่จะทำการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีเหตุผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับสภาพปัจจุบัน ของบริเวณจุดผ่อนผันที่พิพาทมีสภาพการจราจรติดขัดอย่างมาก เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกัน มีรางรถไฟตัดผ่าน ทำให้รถที่ผ่านเส้นทางนี้ต้องเสียเวลารอรถไฟทุกขบวน อีกทั้ง บริเวณ ดังกล่าวยังเป็นจุดจอดรถประจำทางที่ประชาชนจะมารอขึ้นรถ รวมทั้งแะซื้อสินค้า มีผลให้ รถยนต์ทุกชนิดที่แล่นผ่านจะต้องชะลอความเร็ว หากยังคงปล่อยให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่อนผัน ต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรให้มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงถือได้ว่ามีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ ในขณะที่ทำคำสั่งทางปกครองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คงจะไม่ประกาศให้บริเวณที่พิพาท เป็นจุดผ่อนผัน และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ จึงถือได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่จะยกเลิกจุดผ่อนผันที่พิพาทตามประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ยกเลิก จุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศ ฉบับดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้มีอำนาจออกคำสั่ง ได้ใช้ดุลพินิจเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๗)

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นทางสาธารณะให้เป็นจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรก่อนซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญตามกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานจราจรยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบในร่างประกาศกำหนดพื้นที่จุดผ่อนผัน พื้นที่ดังกล่าวจึงยังไม่ใช่พื้นที่ที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยให้ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าว โดยมีได้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการตลาดวัดชัยมงคล ถนนพญาไต้ จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยได้ใช้ทางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีผู้ยกที่ดินให้เป็นทางเข้าออกตลาดเชื่อมระหว่างถนนพญาไต้กับที่ตั้งตลาด ต่อมา เมืองพญา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับการร้องเรียนว่าทางเข้าออกของตลาดมีสภาพคับแคบและท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น จึงตรวจสอบและพบว่าผู้ประกอบการค้าได้ขยายแผงจำหน่ายสินค้ารुक้าทางเข้าออกเดิมและใช้คอนกรีตปิดทับฝาท่อระบายน้ำ จึงได้มีหนังสือห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณที่พิพาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเพื่อประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุญาตและผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะ แต่เจ้าพนักงานจราจรยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและเรียกประชุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าเพื่อจัดระเบียบทางเข้าออกในบริเวณพิพาท พร้อมทั้งสั่งให้รื้อถอนหลังคาทางเข้าออกตลาดเดิมและสร้างหลังคาใหม่ โดยจัดให้เช่าแผงลอยบริเวณทางเข้าออกตลาดมีกำหนดสัญญาเช่า ๓ ปี ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนได้เข้าทำสัญญาเช่าแผงลอยกับผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๒๕ ราย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน คัดค้านการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำทางสาธารณะไปจัดหาผลประโยชน์เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจังหวัดชลบุรีและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นพ้องกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำทางเข้าออกตลาดวัดชัยมงคลไปจัดหาผลประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็นทางสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ร้องสอด



ทั้งยี่สิบห้าคน แต่ปรากฏว่าในภายหลังผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนและผู้ประกอบการรายอื่น ยังคงจำหน่ายสินค้าในบริเวณทางพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ในการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดออกจากทางสาธารณะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว นั้น นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปรากฏว่ามาตรา ๑๖ (๑๗) (๑๙) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลรักษาที่สาธารณะ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒) ^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจออกประกาศกำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น นอกจากนี้ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

^{๒๑} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้า โดยเด็ดขาด

(๒) กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น

ในการดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องกำหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมีให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ



และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ยังบัญญัติให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศจุดผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ประกอบกับข้อ ๕^{๒๒} ของข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๘ กำหนดห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจำหน่ายสินค้าได้เฉพาะบริเวณที่เมืองพัทยาประกาศให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า

จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามมาตรา ๖๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป โดยห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แต่ทั้งนี้ กฎหมายก็ยังให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการประกาศกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นทางสาธารณะเป็นจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าได้ด้วย แต่การจะประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรก่อนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการประกาศกำหนดพื้นที่ใดเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าต้องคำนึงถึงปัญหาการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตลาดวัดชัยมงคลตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๗ ซึ่งเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้แบ่งที่ดินบางส่วนยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยใช้เป็นทางเข้าออกตลาด ที่ดินในส่วนดังกล่าวจึงเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเพื่อประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุญาตและผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะ พร้อมทั้งได้ส่งร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เขตอนุญาตและผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงานจราจรพิจารณา แต่เจ้าพนักงานจราจรยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบในร่างประกาศดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า พื้นที่

^{๒๒} ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๘

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายในลักษณะใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าได้ตามประกาศกำหนดบริเวณที่เมืองพัทยาประกาศให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า



พิพาทยังมีใช้พื้นที่ที่เป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้ผู้ร้องสอดเช่าแผงลอยบริเวณที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าภายหลังการร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าการจัดหาผลประโยชน์ในทางสาธารณะดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ร้องสอดและให้ผู้ประกอบการค้าขายบริเวณทางพิพาทขนย้ายแผงลอยออกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดและผู้ค้ารายอื่นยังคงมีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะ อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบข้อ ๕ ของข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฯ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตลอดจนมีหน้าที่สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และตักเตือนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนเพื่อดำเนินคดีตามมาตรา ๔๔^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ แต่กลับไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนและผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิพาท โดยยังคงปล่อยให้ผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบห้าคนและผู้ประกอบการค้ารายอื่นจำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ทางสาธารณะพิพาทกลับคืนเป็นทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๘/๒๕๕๗)

^{๒๓} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๔ นอกจากอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
- (๓) ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
- (๔) จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือนและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้



๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีที่ผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับบริการสาธารณสุขในสถานบริการอื่น ซึ่งมีใช้หน่วยบริการประจำ และต่อมาผู้มีสิทธิหรือญาติประสงค์จะขอย้ายผู้มีสิทธิไปรักษาพยาบาลยังหน่วยบริการประจำ แต่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิหรือไม่สามารถจัดหาหน่วยบริการอื่นรักษาพยาบาลแทนได้ กรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและในวันที่มีการแจ้งความประสงค์ขอย้ายจากสถานบริการอื่นไปยังหน่วยบริการประจำ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายให้กับสถานบริการอื่นตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายหลังจากวันที่หน่วยบริการประจำรับทราบความประสงค์ขอย้ายจากสถานบริการอื่นไปยังหน่วยบริการประจำแล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หน่วยบริการประจำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ธ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหน่วยบริการประจำคือ โรงพยาบาลปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐและเป็นหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ได้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์บริเวณซอยวัดกุ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ อันเป็นสถานบริการอื่นตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ นาฬิกา ญาติของผู้มีสิทธิได้แจ้งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายว่า



มีความประสงค์จะขอย้ายผู้มีสิทธิไปรักษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยบริการประจำทางโรงพยาบาลแม่น้ำจึงได้โทรศัพท์ประสานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการประจำเพื่อส่งตัวผู้มีสิทธิ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่า อาการของผู้มีสิทธิเกินกว่าศักยภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะรักษาได้ โรงพยาบาลแม่น้ำจึงติดต่อกลับมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ช่วยประสานหาเตียงให้แก่ผู้มีสิทธิ แต่ไม่มีหน่วยบริการในเครือข่ายได้รับย้ายผู้มีสิทธิไปทำการรักษาต่อได้ ทำให้ผู้มีสิทธิต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลแม่น้ำในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ช่วยเหลืค่าใช้จ่ายและได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ขอย้ายโรงพยาบาลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยได้แจ้งให้โรงพยาบาลแม่น้ำทราบแล้วว่าผู้ป่วยจะได้รับความคุ้มครอง และโรงพยาบาลแม่น้ำสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ในอัตรา ๑๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายของวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ สามารถเรียกเก็บจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามที่จ่ายจริง แต่สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินของวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเอง เนื่องจากอยู่นอกเหนือขอบเขตสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่น้ำในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในวันดังกล่าวจำนวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท นั้น ผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่ารักษาพยาบาลในช่วงเวลาหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้ายจนกระทั่งยุติการรักษา คือ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปจนยุติการรักษาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๓๕,๔๓๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เองนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ หากได้จดทะเบียนเลือกหน่วยบริการ



เป็นหน่วยบริการประจำแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็สามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น ที่ใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรกได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีรักษาพยาบาลในสถานบริการอื่นนั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ คือ ส่วนที่เกิดขึ้นก่อนและในวันที่มีการแจ้งความประสงค์ขอย้ายจากสถานบริการอื่น ไปยังหน่วยบริการประจำ โดยกำหนดให้สถานบริการอื่นดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขซึ่งเกินกว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานบริการอื่นมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิได้ และส่วนที่ ๒ คือ กรณีที่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายหรือจัดหา หน่วยบริการอื่นให้ได้ หน่วยบริการประจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ ทราบความประสงค์ขอย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำให้แก่สถานบริการอื่น

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อนาย ฐ. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ได้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ บริเวณซอยวัดกู่ อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ นาฬิกา นาย ฐ. จึงมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นที่ใกล้ที่สุดตามข้อ ๕ (๒)^{๒๔} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจาก สถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีที่มีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ โดยเข้า รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่บ้านเมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ นาฬิกา และผู้ฟ้องคดีได้แจ้ง ความประสงค์ขอย้ายผู้มีสิทธิไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำเมื่อเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ปรากฏหลักฐานตามรายงานเหตุการณ์ประจำวันห้องอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับบันทึกรายละเอียดการหาเตียงของ Call Center

^{๒๔} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจำแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กรณีอุบัติเหตุ

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้มีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ให้เข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นที่ใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรก



ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีรักษาพยาบาลในสถานบริการอื่น ส่วนที่เกิดขึ้นก่อน และในวันที่มีการแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำระหว่าง วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามข้อ ๑๐ วรรคสอง^{๒๕} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ แต่ไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒^{๒๖} ของข้อบังคับดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลแม่น้ำคิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลประจำระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๒๑๖,๒๐๘ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้ายไปรับบริการที่หน่วยบริการประจำ และกรณีหน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิได้

^{๒๕-๒๖} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

สถานบริการอื่นที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามกรณีระบุไว้ในข้อ ๕ (๒) และ (๓) มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

(๑) ประเภทผู้ป่วยนอก ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อครั้ง

(๒) ประเภทผู้ป่วยใน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหาร ตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด ๔,๕๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง หรือ

(๒.๒) กรณีมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ และใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกินสองชั่วโมง ให้ได้รับตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด ๘,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง หรือ

(๒.๓) กรณีมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ และใช้เวลาในการผ่าตัดเกินกว่าสองชั่วโมงหรือกรณีที่ต้องมีการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit ; ICU) ให้ได้รับตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด ๑๔,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

(๓) ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลนำส่งผู้มีสิทธิที่จะประสงค์จะย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามข้อ ๑๓ ให้ได้รับตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครั้ง

ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสถานบริการอื่น ซึ่งเกินกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๑๐ วรรคสอง สถานบริการอื่นมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิได้ แต่ทั้งนี้ การเรียกเก็บจากผู้มีสิทธินั้น สถานบริการอื่นต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิหรือญาติทราบตามข้อ ๙ (๓) แล้ว ทุกครั้งก่อนให้บริการ

